

1500135-41.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... em relação ao delito de associação para o tráfico, por ausência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. No tocante ao art. 33 da Lei 11.343/06, requereu aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e da confissão espontânea dos acusados, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500135-41.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500135-41.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caico da Silva Domingues e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

CAICO DA SILVA DOMINGUES e HENRIQUE MOREIRA STOPA, qualificados nos autos, foram processados como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do CP, porque no dia 17 de janeiro de 2022, por volta da 15h50, na Rua Manoel da Costa Branco, 211 e na Rua João Batista Domingues nº59 e 68, todas no Bairro Solo Sagrado, em concurso de agentes e unidade de propósitos, transportavam e guardavam, para fins de tráfico, duas porções medianas de maconha, com peso de 29,02 g, dezesseis porções de maconha e mais um porção em um vidro, com peso líquido de 213,93 g, quatro comprimidos de ecstasy, cinco porções de cocaína, com peso de 2,67g, uma porção de cocaína em forma de crack com peso de 0,99g e quatro tijolos de maconha, com peso líquido total de 989,05, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que entre os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, nas mesmas circunstâncias de local, os acusados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, Policiais efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram uma motocicleta Honda/CG 150, em alta velocidade e desrespeitando regras de trânsito, motivando a abordagem. O condutor foi identificado como Caico, já conhecido dos meios policiais, sendo com ele localizadas duas porções de maconha dentro uma pochete e a quantia de R\$100,00.

Em seguida, os policiais rumaram para a residência do acusado, após ele confirmar que guardava mais drogas. Em vistoria no imóvel, no interior dos guarda-roupas do

quarto do casal, foram localizadas 16 porções medianas de maconha embaladas em plástico e 01 porção de maconha no interior de um vidro pequeno, seis porções pequenas de cocaína embaladas separadamente, quatro comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão de cor prata e R\$ 647,00 reais em notas diversas.

Na ocasião, Caico acabou confirmando que havia mais armazenava mais droga na residência de seu vizinho, o acusado Henrique, imóvel que ficava ali na frente, para onde os policiais se dirigiram. Neste imóvel, encontraram no quarto de Henrique quatro pedaços de maconha, com 989,05g, motivando a prisão em flagrante deles. Apurou-se que Henrique ganhava R\$100,00 por semana para armazenar a maior parte da droga e estava fazendo isto há cerca de dois meses.

Os acusados foram presos em flagrante delito (págs. 1/11), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 93/95.

Notificados (págs. 209 e 211), os acusados apresentaram defesa preliminar (págs. 161 e 169). A denúncia foi recebida (pág. 202) e os acusados regularmente citados (págs. 248 e 250).

Folhas de Antecedentes a págs. 80/81 e certidão de eventos a págs. 78/79 (Caico).

Folhas de Antecedentes a págs. 83/84 e certidão de eventos à pág. 82 (Henrique).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação, interrogando-se os acusados ao final (págs. 340/346).

Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (págs. 340/346).

A Defesa dos réus, por sua vez, requereu a absolvição do acusados em relação ao delito de associação para o tráfico, por ausência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. No tocante ao art. 33 da Lei 11.343/06, requereu aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e da confissão espontânea dos acusados, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requereu seja concedido o benefício da gratuidade da justiça (págs. 404/415).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade dos delitos restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 27/29, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 38/47, nos laudos dos exames químico-toxicológicos juntados a págs. 162/164, 187/189 e 266/268, e no laudo do celular (págs. 277/233), os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria dúvidas também não há.

Os policiais militares foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que avistaram um motociclista em alta velocidade, culminando em sua abordagem. Em revista pessoal, com Caico foram localizadas duas porções medianas de maconha e R\$100,00. Indagado, o acusado confessou-lhes a traficância, dizendo que estava indo fazer a entrega daquelas duas porções, acrescentando que em sua casa havia mais entorpecentes. No local, foram encontradas 16 porções medianas de maconha e uma porção da mesma droga no interior de um vidro pequeno, seis porções pequenas de cocaína, quatro comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, um celular Samsung e R\$ 647,00 em notas diversas. Caico informou-lhes que seu vizinho Henrique armazenava drogas para ele em sua residência. Em diligências neste imóvel, após autorizada entrada pelo seu genitor, encontraram o acusado Henrique, o qual lhes confessou que tinha entorpecente em seu guarda-roupas, sendo lá localizados quatro meios tijolos de "maconha" e um celular Motorola. Henrique confirmou que recebia de Caico R\$100,00 por semana para guardar a droga, o que estava fazendo há dois meses.

Interrogado em juízo, Caico confessou o tráfico de drogas, dizendo que parte do entorpecente estava guardado em sua residência e a outra parte na casa de Henrique, sendo que, em troca dava duas porções de "maconha" a este último. Disse que esta foi a primeira vez que traficou, pois estava passando por dificuldades financeiras, aduzindo que pegou a droga na sexta-feira anterior a sua prisão. Esclareceu que conhecia Henrique de vista e que ele aceitou guardar o entorpecente, pois era

usuário de entorpecente.

O acusado Henrique permaneceu em silêncio na fase policial, ao passo que em juízo também confessou o tráfico de drogas, dizendo que estava guardando a droga para Caico, o qual lhe daria dois pedaços de maconha para fumar, e que estava com a droga desde sexta-feira.

Ao que se vê, a prova dos autos é cristalina em relação a participação dos acusados em ambos os delitos.

Os policiais confirmaram que após abordarem Caico, ele confessou o tráfico dizendo que estava indo fazer a entrega de duas porções de droga e que em sua casa tinha mais entorpecente. O acusado informou-lhes, ainda, que seu vizinho Henrique guardava droga, sendo na residência deste último encontrado mais entorpecente, o qual lhes confirmou que recebia R\$100,00 semanalmente para guardar o entorpecente, o que fazia há dois meses.

Observo que inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

Os acusados confessaram cabalmente a prática do tráfico, negando, contudo, a associação delitiva, aduzindo que os fatos se deram de forma eventual e que esta fora a primeira vez que pegaram drogas para vender.

Ocorre que o exame pericial realizado nos celulares dos acusados e acostado a págs. 277/333 aponta dezenas de conversas e fotos dando conta da traficância por eles praticados há dias, sendo que a versão de que tinham pego a droga na sexta-feira anterior a sua prisão e que se tratava de fato isolado, não se sustenta.

Não bastasse, na fase policial Henrique confirmou aos policiais que guardava drogas para Caico há dois meses e que R\$100,00 semanal por isso.

As provas colhidas, portanto, revelam a conjugação de esforços dirigidos para a prática do tráfico. Os réus associaram-se entre si para a prática reiterada de venda de entorpecentes. Cooperavam na mercancia ilícita das drogas que eram armazenadas na residência onde Henrique habitava. De se destacar que Caico era responsável pela venda e entrega dos entorpecentes, e pelos policiais fora flagrando enquanto realizava a entrega com uma motocicleta. Não se tratou, portanto, de uma adesão isolada. Ao contrário, o vínculo era estável e duradouro, revelando, assim, um acerto de vontades que se traduziu em ações dirigidas à concretização do tráfico.

Assim, diante do robusto quadro probatório, o qual conta com a confissão dos acusados em relação ao tráfico, com os depoimentos dos policiais, apreensão de entorpecente, dinheiro e balança de precisão, bem como considerando o teor do laudo dos celulares dos acusados, com fotos e dezenas de mensagens relativas ao tráfico de drogas, demonstrando haver habitualidade na conduta criminosa, a condenação em ambos os delitos é medida que se impõe.

Os celulares, até mesmo pelo conteúdo do laudo pericial, o veículo (utilizado no transporte das drogas), bem como o dinheiro, estão ligados à traficância, razão pela qual de rigor a decretação de seu perdimento, tal como solicitado pelo Promotor de Justiça.

Por fim, de rigor o perdimento do veículo descrito na denúncia, mesmo que de propriedade de terceiro, conforme ementa que segue: “Tráfico de entorpecentes. Condenação. Causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Entorpecentes. Claro envolvimento do réu com a criminalidade. Inaplicabilidade. Decretação de perdimento de veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes. Propriedade do bem

irrelevante. Uso para o crime configurado. Recurso não provido". Apelação nº 0017237-23.2011.8.26.0047, da Comarca de Assis, Rel. Des. FRANCISCO BRUNO. Desta forma, plenamente caracterizados os crimes em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Do tráfico.

Em relação ao acusado Caico, quanto ao delito de tráfico, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (págs. 212/213) com a confissão cabal.

Nada há que ser considerado na terceira fase.

Quanto ao delito de associação, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 212/213), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 3 anos e 6 meses de reclusão, e 816 dias-multa.

Na terceira fase nada há que ser considerado. Observo não ser o caso de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 uma vez que ele é uma faculdade do Magistrado e, no caso dos autos, ficou comprovado que o acusado estava associado com o corrêu na prática reiterada do tráfico, o que denota o envolvimento com a atividade criminosa, não se tratando, portanto, de um traficante eventual, para além da expressiva quantidade de droga apreendida, fatos estes que não recomendam a medida.

Em relação ao acusado Henrique, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria deixo de diminuir a pena pela confissão e pela menoridade relativa do agente, pois já foi ela fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Observo não ser o caso de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 uma vez que ele é uma faculdade do Magistrado e, no caso dos autos, ficou comprovado que o acusado estava associado com o corrêu Caio na prática reiterada do tráfico, o que denota o envolvimento com a atividade criminosa, não se tratando, portanto, de um traficante eventual, para além da expressiva quantidade de droga apreendida, fatos estes que não recomendam a medida.

Quanto ao delito de associação, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria deixo de diminuir a pena pela menoridade relativa do agente, pois já foi ela fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase nada há que ser considerado.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicadas por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que a reincidência do acusado Caico e a quantidade e diversidade de entorpecente apreendidos fazem afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão das penas aplicadas e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado CAICO DA SILVA DOMINGUES, qualificado nos autos e portadora do RG 40.662.763, e o acusado HENRIQUE MOREIRA STOPA, qualificado nos autos e portadora do RG 54.036.440-X, à pena individual de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, como incursos nas sanções previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

CONDENO, ainda, o acusado CAICO DA SILVA DOMINGUES, qualificado nos autos e portadora do RG 40.662.763, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, e o acusado HENRIQUE MOREIRA STOPA, qualificado nos autos e portadora do RG 54.036.440-X, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias multa, como incursos nas sanções previstas no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno os réus ainda a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, decreto o perdimento da motocicleta Honda/CG150 Fan, placa FYU 4240 (pág. 27), da quantia (R\$ 647,00 - pág. 143) e dos celulares apreendidos (págs. 27 e 28) em favor do FUNAD, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei 11.343/2006. Determino, ainda, a destruição da balança apreendida (pág. 27).

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA